



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, N.º1.08.01 Edifício I
1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Execução Sumária (Ag.Execução)

Centenário Unipessoal, Lda. veio intentar contra Nuno Miguel Silva Duarte, Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda, e Filipe José Rodrigues Delgado a presente execução para pagamento de quantia certa, dando à execução um documento que indica como sendo "outro documento autenticado", a saber documento intitulado "acordo de transmissão, confissão, pagamento de dívida e termo de fiança" anexo ao requerimento de 13.10.2022, com termo de autenticação com o seguinte conteúdo:

" (...)

Apresentaram-me, para efeitos de autenticação, o presente documento intitulado "acordo de transmissão, confissão, pagamento de dívida e termo de fiança", datado de 09/12/2021, composto por uma folha (frente), por mim rubricada e carimbada.-----

Verifiquei a identidade de todos os Outorgantes pela exibição dos documentos de identificação. -----

Este termo foi lido e explicado o seu conteúdo. -----

(...)"

*

Nos termos do art. 10º, n.º 5, do Código do Processo Civil, *Toda a execução tem por base um título, pelo qual se determinam o fim e os limites da acção executiva.*

Por seu turno, conforme resulta do art. 703º, n.º 1, do mesmo diploma legal, apenas podem servir de base à execução:

a) *as sentenças condenatórias;* b) *os documentos exarados ou autenticados por notário que importem constituição ou*



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, N.º1.08.01 Edifício I

1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Execução Sumária (Ag.Execução)

reconhecimento de qualquer obrigação; c) os títulos de crédito, ainda que mero quirógrafos; d) os documentos a que, por disposição especial, seja atribuída força executiva.

Com efeito, as condições de validade formal dos actos são determinadas pela lei vigente à data em que os mesmos são praticados (art. 12.º, n.º 2 do Código Civil).

Consideram-se autenticados os documentos particulares, desde que as partes confirmem o seu conteúdo perante notário ou outro serviço com competência para tal, nos termos do art. 150.º e 151.º do Código do Notariado - cf. art.º363º, n.º3 do CC-. Na verdade, apenas são documentos autenticados, designadamente por notário, aqueles que, por ele não exarados, lhe são posteriormente levados para que, na presença das partes, ateste a conformidade da sua vontade com o respetivo conteúdo. Ou seja, necessário é que no termo de autenticação conste expressamente a declaração das partes de que leram o documento ou estão perfeitamente inteiradas do seu conteúdo e de que este conteúdo (do documento a autenticar) exprime a sua vontade - art 151º n.º1 al. A) do Código do Notariado.

Ora, no termo de autenticação apresentado em anexo ao requerimento executivo não consta a expressa declaração das partes de que o conteúdo do documento exprime a sua vontade,



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, N.º1.08.01 Edifício I

1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Execução Sumária (Ag.Execução)

apenas se referindo que o termo foi lido e explicado o seu conteúdo.

Ou seja, as declarações das partes são feitas por referência ao termo de autenticação em si mesmo e não por referência ao documento nele referido.

Acresce que, conforme já se referiu, está em falta a declaração de que o conteúdo do referido documento corresponde à sua vontade.

Assim, por falta de menções obrigatórias, as quais não se presumem, e consequentemente por falta de requisitos formais de autenticação, entende-se inexistir título executivo nos presentes autos, razão pela qual, ao abrigo do disposto no art.726º, n.º2, al.a) do Código de Processo Civil, indefiro liminarmente o requerimento executivo.

Custas pela exequente.

Registe e notifique.